

AHMAD ZIYAD BIN ABDUL HAYEI

lwn

ELLY NADIM BINTI MOHD EMLA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 23hb. Julai 2019 bersamaan 20 Zulkaedah 1440H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0044-2019

[Dalam Perkara: Semakan Perintah Hadhanah Interim Inter-Parte]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Semakan yang difailkan oleh Ahmad Ziyad bin Abdul Hayei (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara inter-parte yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, kes mal no. 10400-038-0078-2019 pada 14/5/2019.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa Mahkamah yang mulia ini menyemak semula keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui permohonan Interim Hadhanah kes no. 10400-038-0078-2019 pada 14/5/2019.
- ii. Bahawa Mahkamah yang mulia ini menggantung perintah Interim Hadhanah, keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor melalui saman no. 10400-038-0078-2019 pada 14/5/2019 sehingga menunggu Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan prosiding semakan kehakiman ini yang memerintahkan seperti berikut:-
 - a) Mahkamah memerintahkan Hak Penjagaan Sementara ke atas anak yang bernama Toriq bin Ahmad Ziyad (No Mykid: 140328-14-0133) hendaklah diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui saman no. 10400-028-0471-2016 diputuskan;
 - b) Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan pada setiap hari Ahad dari jam 8 pagi hingga 10 malam dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

Fakta Kes

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim kes mal no. 10400-038-0078-2019. Bagi menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, Kami telah memanggil rekod kes mal no. 10400-038-0078-2019 yang berkaitan dan kami ringkaskan kronologi kes sebagaimana berikut;

Bil.	Tarikh	Peristiwa
1.	22/1/2019	Pemohon failkan Permohonan Hadhanah Interim di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam kes mal no. 10400-038-0078-2019
2.	24/1/2019	Penyampaian Notis Permohonan & Affidavit Permohonan kes mal no. 10400-038-0078-2019 kepada Responden secara kediri (Rujuk Affidavit Penyampaian oleh Mahkamah bertarikh 24/1/2019).
5.	12/2/2019	Sebutan kali-1 Pemohon (tanpa peguam) hadir. Responden tidak hadir Mahkamah keluarkan notis amaran kepada Responden.
6.	26/2/2019	Responden failkan Affidavit Jawapan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bagi kes mal no. 10400-038-0078-2019.
7.	11/3/2019	Sebutan kali-2 Pemohon & Responden hadir. Penyerahan Affidavit Jawapan kepada Pemohon. Mahkamah tangguhkan untuk sebutan semula bagi memberi peluang Responden menjawab Affidavit Jawapan.
8.	11/3/2013	Pemohon memfailkan Affidavit Balasan.

9.	14/5/2019	Pemohon dan Responden hadir. Mahkamah memerintahkan hak hadhanah interim ke atas Responden sehingga perintah kes induk hadhanah kekal diputuskan.
11.	23/5/2019	Pemohon menfailkan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Alasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, kami merujuk kes *Norsyaqirene Bt. Ramli lwn. Afifi Bin Aminuddin* kes mal No. 05000-003-0005-2015, di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan pada 22/5/2015 (*belum dilaporkan*). Kes tersebut telah menjadikan Arahan Amalan No. 9 Tahun 2006 sebagai panduan utama, sebagaimana berikut:

...telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.

[5] Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat *qatie* (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana kes *Mohd*

Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 (belum dilaporkan) dan kes Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[6] Sebelum kami mengulas lanjut berhubung dengan permohonan Pemohon, kami dapati bahawa anak yang menjadi isu pertikaian di antara Pemohon dan Responden kini berumur 5 tahun (lelaki) yang mana jelas belum mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*) menurut hukum Syarak dan undang-undang.

[7] Dalam hal ini, suka untuk kami perturunkan di dalam kitab *al Umm*, oleh Imam al-Shafie, jilid 3, Beyrut, Lebanon menyebutkan:-

: فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج وماكانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya:

“Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur

mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih.”

(Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin idris, Al-Umm, Juzuk 5 m.s. 99)

[8] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, setelah meneliti permohonan dan affidavit Pemohon serta memanggil rekod perbicaraan kes mal no. 103-038-00078-2019, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah namun Pemohon tidak ada menyatakan tentang kesalahaturan yang nyata, terjejasnya keadilan dan tidak menyatakan tentang apa-apa perintah Hakim Bicara tersebut yang telah menyalahi hukum Syarak atau undang-undang. Oleh yang demikian, Pemohon telah gagal memberikan sebarang alasan syarak dan undang-undang berkenaan dakwaan berlakunya kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan perintah interim tersebut

[9] Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa alasan untuk kami campurtangan selain mengekalkan perintah kes mal no. 10400-038-00078-2019 bertarikh 14/5/2019 tersebut.

[10] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10400-038-0078-2019, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Perintah kes mal no. 10400-038-0078-2019 bertarikh 14/5/2019 **DIKEKALKAN**.
- [3] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor hendaklah **DISEGERAKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



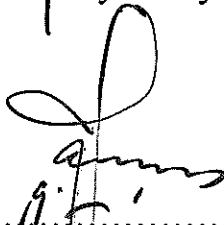
-
- 1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor